

1500542-04.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Samir Dancuart Omar

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2103495/2021 - DISE-

DEL.SEC.JACAREI, 17363602 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 19/21/502 - DISE-

DEL.SEC.JACAREI, 2103495 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500542-04.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500542-04.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2103495/2021 - DISE-

DEL.SEC.JACAREI, 17363602 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 19/21/502 - DISE-

DEL.SEC.JACAREI, 2103495 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PAULO LOPES VICENTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Samir Dancuart Omar

Vistos.

MARCOS PAULO LOPES VICENTE, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, porque, no dia 15 de abril de 2021, por volta das 12h00min, na Avenida dos Migrantes, 842, Parque Meia Lua, nesta cidade e comarca de Jacareí-SP, guardava e tinha em depósito, 2 buchas de "maconha", com massa líquida total de 3,2 gramas; 5 buchas de "maconha", com massa líquida total de 5,98 gramas e 1 pino de cocaína, com massa líquida total

de 1 grama, tudo para fins de mercancia ilícita e sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais civis realizavam diligências pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado e outro indivíduo em atividade típica de compra e venda de entorpecentes. Na ocasião, MARCOS PAULO foi procurado por Marcos Vinicius de Souza, que ofereceu a quantia de vinte reais para a aquisição de duas porções (buchas) de maconha. Nesse momento, MARCOS PAULO dirigiu-se ao pé de uma árvore próxima de onde pegou duas porções de maconha com o intuito de entrega-las a Marcos Vinicius, que o esperava na posse do dinheiro. Diante do constatado, os policiais decidiram realizar a abordagem, localizando na posse de MARCOS PAULO as duas porções de maconha e em poder de Marcos Vinicius vinte reais em dinheiro. Em seguida, realizaram buscas no pé da árvore, onde foram localizadas mais 05 trouxinhas de maconha e 1 pino de cocaína, que também estariam guardadas e mantidas em depósito para fins de tráfico. Indagado, informalmente, o acusado teria admitido a prática da venda de drogas no local, pelo que lhe foi dada voz de prisão em flagrante.

A denúncia foi oferecida em 19 de abril de 2021 (fls. 59/62).

Após a apresentação de defesa preliminar (fls. 128/129) a denúncia foi recebida no dia 08 de agosto de 2022 (fls. 133/136).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Ao final o réu foi interrogado.

Em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu nos termos da denúncia, por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia, com o afastamento do §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos. A Douta Defesa, por seu turno, deixou de postular a absolvição, em face da confissão do réu, mas requereu a aplicação da pena base no mínimo legal, a consideração das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com a redução da pena aquém do mínimo legal, o reconhecimento do privilégio do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, facultando ao réu a possibilidade de interposição de recurso em liberdade. Subsidiariamente, requereu a fixação do regime inicial semiaberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, determino o desmembramento do feito em relação ao indiciado MARCOS VINICIUS DE SOUZA, investigado pela prática do artigo 28 da Lei de Tóxicos, com a designação de audiência para a oferta de eventual transação penal no feito desmembrado, em observância aos ditames da Lei 9.099/95.

No mais, adianto que a pretensão punitiva do Estado em relação a MARCOS PAULO LOPES VICENTE deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Prisão Em Flagrante (fls. 01), no Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10), Laudo de Constatação Prévia de Substância Tóxica (fls. 12/14), bem como no laudo de exame químico toxicológico (fls. 86/88), que constatou tratar-se, efetivamente, de substâncias entorpecentes.

A autoria restou igualmente comprovada.

O réu MARCOS PAULO LOPES VICENTE, interrogado em solo policial declarou que na data dos fatos encontrava-se na Av. dos Migrantes ocasião em que foi procurado pela

pessoa de Marcos Vinicius que estava interessado em adquirir duas trouxas de maconha e trazia consigo a quantia de R\$ 20,00 reais em sua mão. Esclareceu que mesmo antes de entregar a droga a pessoa de Marcos Vinicius foram abordados por policiais civis que encontraram duas trouxas de maconha em seu poder. Na sequência, os policiais encontraram mais 05 trouxas de maconha e 01 pino de cocaína de sua propriedade que estava escondido ao pé de uma árvore. Por fim, acrescenta começou a vender drogas na data de ontem e recebeu um kit de 26 trouxas de maconha de um desconhecido sendo que 06 trouxas seriam a parte de seu lucro. Em juízo, manteve a mesma versão, confessando a imputação contida na denúncia. Acrescentou apenas que praticou tal conduta por enfrentar dificuldades financeiras e que estava arrependido do que fizera.

A testemunha RODNEI GIUSEPPE ROBERTI JUNIOR, Policial Civil, perante a autoridade policial, declarou que juntamente com seu colega de serviço Rafael realizavam diligências pela Av. dos Migrantes, 842, Meia lua, nesta, local conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que avistaram dois indivíduos em atividade típica de compra e venda de drogas. Na ocasião, o indivíduo identificado posteriormente como Marcos Paulo Lopes Vicente foi procurado pela pessoa de Marcos Vinicius de Souza e após negociarem o mesmo se dirigiu ao pé de uma árvore, pegou algo e retornou na tentativa de entregar a pessoa de Marcos Vinicius que o esperava na posse de R\$ 20,00 reais em sua mão. Diante das suspeitas, resolveram abordá-los sendo encontrado nas mãos de Marcos Paulo duas buchas de maconha e em poder de Marcos Vinicius a quantia de R\$ 20,00 reais. Ao realizarem buscas no pé da árvore onde Marcos Paulo pegou algo localizaram mais 05 trouxas de maconha e um pino de cocaína. Ao ser indagado informalmente o implicado Marcos Paulo admitiu a venda de droga no local. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante sendo conduzido a esta Especializada. Em juízo, manteve a mesma versão.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha RAFAEL ANDRADE DA SILVA, Policial Civil que participou da prisão em flagrante do réu, tanto na delegacia como em juízo.

Pois bem.

As provas produzidas são contundentes e indicam a prática de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado.

Os Policiais Civis foram firmes e coesos em seus depoimentos ao relatarem detalhadamente as circunstâncias que levaram a prisão do acusado em flagrante.

Relataram que realizavam diligências no local dos fatos, que é conhecido por ser ponto de venda de drogas, ocasião em que avistaram dois indivíduos em atividade típica de venda de drogas. Diante as suspeitas os indivíduos foram abordados, sendo encontrado com o acusado duas porções de maconha e com Marcos Vinicius vinte reais que seriam utilizados para a compra do entorpecente. Ao realizarem mais diligências no local, encontraram perto de uma árvore mais 05 porções de maconha e um pino de cocaína.

Os Policiais são funcionários públicos e seus depoimentos não podem ser taxados, a princípio como suspeitos sem comprovação de qualquer intenção dos mesmos em prejudicar os réus.

Nesse sentido: “Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quanto estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes” (TACRIM-SP, Rel. Gonzaga Franceschini – RJD 18/80).

“Sem o menor cabimento desmerecer a prova testemunhal, com o argumento genérico de

que se cuidou de depoimento de policiais. O policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime, em suas várias modalidades. Desmerecer seus testemunhos apenas pela natureza da função que exerce, a par de não ter suporte em qualquer preceito legal, implicaria num imposto preconceituoso e desarrazoado atestado de inidoneidade de toda uma corporação" (TJSP – AP – 1ª C. – Rel. Marcial Holanda – j. 10.04.95 – RT 721/414). (in Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco, Rui Stoco e outros, editora RT, 1999, volume 2, págs. 1833/1835).

Ademais, o réu confessou na delegacia e em juízo que realmente realizada o comercio de drogas no local, e que as drogas encontradas eram suas, de modo a ratificar o relato prestado pelos policiais civis.

Por fim o Laudo De Exame Químico Toxicológico (fls. 86/88) constatou que o material apreendido com o réu tratava-se efetivamente de substancias entorpecentes.

A prova é, pois, segura e autoriza o decreto condenatório contra o acusado por crime de tráfico de entorpecentes, que a denúncia lhe imputa.

Passo a dosimetria da pena.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, tendo em vista o disposto no artigo 42, da Lei 11.143/06, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor fixado no mínimo, ante a inexistência de elementos sobre as condições econômicas do réu.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, mas deixo de aplica-las uma vez que a pena já se encontra no mínimo legal, com espeque na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não há circunstancias agravantes.

Na terceira fase da aplicação da pena, a despeito da primariedade do réu à época dos fatos e de não haver indícios que revelassem seu envolvimento com organização criminosa, o privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 deve ser afastado, em face dos antecedentes infracionais por ele ostentados, que apontam para a dedicação reiterada à atividades criminosas.

Com efeito, da certidão acostada aos autos a fls. 36 verifica-se que o réu respondeu a três processos pela prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de entorpecentes, cometidos em 04.02.2018, 29.03.2019 e em 19.02.2020 (Proc. 0000848-57.2018.8.26.0292; Proc. 1500838-02.2019.8.26.0292; e Proc. 1501051-71.2020.8.26.0292) e que foi submetido à medida sócio-educativa de internação pela prática do mesmo ato infracional (Proc. 0004353-22.2019.8.26.0292).

A tese defensiva no sentido de que o interregno havido entre último ato infracional e o crime em comento, de um ano e dois meses, desconfiguraria a dedicação reiterada de atividades criminosas não pode ser acolhida, pois referido lapso, ao contrário do alegado, é bastante reduzido, considerado o longo histórico infracional mencionado.

Não é excessivo mencionar que, entre a prática do último ato infracional supra referido e o delito de tráfico ora apurado, consta que o réu teria praticado dois outros delitos de furto, sendo um na data de 27.10.2020 (Proc. 1501359-05.2020.8.26.0617) e o outro em 13.04.2021 (Proc. 1500534-27.2021.8.26.0617), este apenas dois dias antes do crime em comento, pelos quais fora preso em flagrante.

Embora referidos fatos não possam ser utilizados em desfavor do acusado para a majoração de sua pena, reforçam a conclusão de que não houve solução de continuidade quanto a sua dedicação às atividades criminosas após o advento da

maioridade.

Assim, não há dúvidas de que seus antecedentes infracionais pela prática do tráfico são reveladores da reiteração de atividades criminosas, impedindo a concessão do privilégio do artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos.

Sobre a possibilidade de afastamento do privilégio em razão de antecedentes infracionais já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 2. No julgamento do EResp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, em 08/09/2021, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressaltado o meu entendimento. 3. No caso concreto, pode-se deduzir a dedicação do Acusado às atividades criminosas diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, infrações cometidas em 2016 e em 07/05/2018, ou seja, o último ato infracional foi praticado cerca de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses antes do cometimento do delito em apreciação neste writ (executado em 16/09/2019), tendo sido aplicada medida socioeducativa de internação nos referidos processos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 684.128/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022. Grifo nosso)

De resto, de rigor a fixação do regime inicial semiaberto para o desconto da reprimenda, em razão da quantidade da pena aplicada e das circunstâncias judiciais favoráveis, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, não se justificando a imposição do regime mais severo com base apenas na gravidade em abstrato da conduta.

Em razão da quantidade de pena aplicada são incabíveis os benefícios relativos à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e ao sursis.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia, para o fim de condenar o réu MARCOS PAULO LOPES VICENTE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Como respondeu ao processo solto, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena e procedam-se as comunicações necessárias, arquivando-se, oportunamente.

Custas "ex lege", observando-se a Justiça Gratuita.

P.I.C.

Jacarei, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA